



PUTUSAN

Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I.
- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : BUCE FEBRIANTO |
| 2. Tempat lahir | : Bogor; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 34 Tahun / 10 Februari 1990; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kp. Sumur Wangi RT 01/RW 05 Kelurahan
Mekarwangi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas |
- II.
- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ADE SETIAWAN |
| 2. Tempat lahir | : Bogor; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 23 Tahun / 12 September 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Gg Renngas RT 05/RW 07 Desa Warujaya
Kecamatan Parung Kabupaten Bogor |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan 11 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bogor sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bogor sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bogor sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025.

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hj. Endeh Herdiani, S.H., M.H Dkk beralamat di Jl. Dalurung Raya No 17 Bantarjati Kota Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Bgr tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Bgr tanggal 19 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Bgr tanggal 20 Januari 2025 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Buce Febrianto dan terdakwa Ade Setiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terhadap Buce Febrianto selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana penjara terhadap terhadap Ade Setiawan selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama

Halaman 2 dari hal. 33 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Bgr



terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing – masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila para terdakwa tidak dapat membayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu didalam kontak bekas headshet dengan berat 1,20 gram brutto setelah dilakukan pemeriksaan lab sisa keseluruhan barang bukti seberat 0,5515 gram.
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu dengan berat 0,64 gram brutto, setelah dilakukan pemeriksaan lab sisa keseluruhan barang bukti seberat 0,1397 gram
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik klip

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Infinix warna hitam dengan nomor 083875527866 dengan nomor imei 1: 35639547618402 imei 2: 35639547618410
- 1 (satu) buah HP Oppo warna merah dengan nomor 0895329889642 dengan nomor imei 1: 860661045153135 imei 2: 860661045153127

Dirampas untuk negara.

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Memohon dan meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memaafkan kesalahan Para Terdakwa dan memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Para Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Kesimpulan dan Permohonan

Bahwa setelah mendengar keterangan para Saksi, bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan dan juga keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya atas perbuatannya, maka dengan ini Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya memaafkan kesalahan Para Terdakwa dan memutuskan ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Para Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;
3. Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Bahwa Para Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri
5. Bahwa Para Terdakwa masih memiliki masa depan untuk meraih cita-citanya
6. Bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;
7. Bahwa Terdakwa Ade Setiawan belum pernah dihukum;
8. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarga;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 178 /Enz.1/Bogor/10/2024 tanggal 08 Oktober 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I Buce Febrianto bersama-sama dengan terdakwa II Ade Setiawan pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2024 sekira jam 09.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di tiang listrik tepatnya di pinggir Jalan Flayover Martadinata Kelurahan Kebon Pedes Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa 09 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 Wib sdr. AZIS (belum tertangkap/masih dalam daftar pencarian orang) menelepon terdakwa I Buce Febrianto untuk mengambil narkotika jenis sabu dengan upah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I menyetujui tawaran tersebut, lalu sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.30 Wib terdakwa I bersama-sama terdakwa II pergi untuk mengambil narkotika jenis sabu sesuai dengan petunjuk/denah foto yang telah dikirimkan oleh Sdr. AZIS yaitu di daerah Kebon Pedes, kemudian terdakwa I mengirimkan peta/lokasi tersebut ke telepon seluler/Handphone milik terdakwa II. Sesampainya ditempat tersebut terdakwa I mencari tempat disimpannya narkotika jenis sabu tersebut lalu menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu didalam bungkus rokok warna kuning tepatnya di bawah tiang listrik yang berada di pinggir jalan flyover Martadinata kel. Kebon pedes kec. Tanah sareal kota Bogor. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut pulang kerumah kontrakan terdakwa I yang beralamat dirumah kontrakan yang beralamat Jl. Setapak Desa Parakan Jaya Kec. Kemang Kab. Bogor, sesampainya di rumah kontrakan tersebut terdakwa I membuka bungkus narkotika jenis sabu dan membaginya menjadi beberapa bagian sesuai dengan arahan dari Sdr. AZIS yaitu sejumlah 10 (sepuluh) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu (KL/ kelinci/Motor) dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu (KM/ kambing/Mobil) dan masih terdapat sisa narkotika jenis sabu dan belum dapat petunjuk dari Sdr. AZIS, selanjutnya terdakwa I diperintahkan Sdr. AZIS untuk langsung menempelkan kembali narkotika jenis sabu tersebut di daerah Kalisuren, Kehuripan, Parung dan didekat rumah terdakwa I sekitaran kec. Kemang kab. Bogor sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu (KL/ kelinci/Motor) dan 8 (delapan) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu (KM/ kambing/Mobil), kemudian terdakwa I berangkat bersama terdakwa II untuk menempelkan narkotika jenis sabu sesuai Lokasi yang telah ditentukan, setelah selesai menempelkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II pulang kerumah kontrakan terdakwa I, sekitar pukul 18. 30 wib Sdr. AZIS menyuruh terdakwa I untuk menempelkan kembali narkotika jenis sabu di sekitaran rumah kontrakan terdakwa I yaitu di daerah Kec. Kemang Kab. Bogor sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu (KL/ kelinci/Motor), setelah selesai terdakwa I kembali kerumah kontrakannya lalu terdakwa I menyimpan sisa narkotika yang belum di tempel di rak piring yang berada didalam rumah kontrakan.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 wib anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota diantaranya

Halaman 5 dari hal. 33 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah saksi Briptu Nourman Fatony dan saksi Andalas Sustiono sedang melaksanakan piket selama 1 x 24 jam datang seseorang laki-laki yang identitas tidak ingin diketahui menginformasikan bahwa atas nama terdakwa I Buce Febrianto dan terdakwa II Ade Setiawan telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu atas dasar informasi masyarakat tersebut anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota melakukan penyelidikan hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 wib telah mengetahui keberadaan terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di rumah kontrakan yang beralamat Jl. Setapak Desa Parakan Jaya Kec. Kemang Kab. Bogor, lalu anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota datang ke rumah kontrakan tersebut, menginterogasi serta dilakukan pengeledahan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu yang tersimpan di dalam kontak bekas headshet, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik klip di atas rak piring di dalam rumah kontrakan terdakwa I, lalu terdakwa I dan terdakwa II mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. AZIS untuk ditempel di beberapa tempat, kemudian terdakwa I, terdakwa II di bawa ke kantor Kepolisian Resor Kota Bogor Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lalu pada pukul 01.00 Wib di depan Pos Polisi yang beralamat Jalan Soleh Iskandar Kec. Tanah Sereal Kota Bogor terdakwa I mengakui telah menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu yang di dalam saku celana sebelah kanan, kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kota Bogor Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dalam peredaran narkoba jenis sabu, terdakwa I telah dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II telah mendapatkan upah berupa menggunakan narkoba jenis sabu secara cuma-cuma dan telah mendapatkan uang bensin.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab 3344 / NNF / 2024, tanggal 08 Agustus 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :



1. 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7525 gram diberi nomor barang bukti 1484/2024/PF, setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti dengan berat netto seluruhnya 0,6515 gram.
2. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2024 gram diberi nomor barang bukti 1485/2024/PF, setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti dengan berat netto seluruhnya 0,1397 gram.

Barang tersebut diatas disita dari terdakwa Buce Febrianto dan Ade Setiawan dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1484/2024/PF sampai dengan 1485/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar narkoba jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II telah percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh Undang-Undang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa I Buce Febrianto bersama-sama dengan terdakwa II Ade Setiawan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan terdakwa I tepatnya Jl. Setapak Desa Parakan Jaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor dan di Jalan Soleh Iskandar Kec. Tanah Sereal Kota Bogor namun oleh karena ditahan dan ditangkap dan saksi-saksi yang dipanggil sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bogor dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bogor berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 wib anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota diantaranya adalah saksi Briptu Nourman Fatony dan saksi Andalas Sustiono sedang melaksanakan piket selama 1 x 24 jam datang seseorang laki-laki yang identitas tidak ingin diketahui menginformasikan bahwa atas nama terdakwa I Buce Febrianto dan terdakwa II Ade Setiawan telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu atas dasar informasi masyarakat tersebut anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota melakukan penyelidikan hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 wib telah mengetahui keberadaan terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di rumah kontrakan yang beralamat Jl. Setapak Desa Parakan Jaya Kec. Kemang Kab. Bogor, lalu anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota datang ke rumah kontrakan tersebut, menginterogasi Serta dilakukan pengeledahan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam kontak bekas headshet, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver , dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik klip di diatas rak piring didalam rumah kontrakan terdakwa I, lalu terdakwa I dan terdakwa II mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. AZIS untuk ditempel di beberapa tempat, kemudian terdakwa I, terdakwa II di bawa ke kantor Kepolisian Resor Kota Bogor Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lalu pada pukul 01.00 Wib di depan Pos Polisi yang beralamat Jalan Soleh Iskandar Kec. Tanah Sareal Kota Bogor terdakwa I mengakui telah menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu yang di dalam saku celana sebelah kanan.
- Bahwa berdasarkan hasil interograsi, terdakwa I yang diantar oleh terdakwa II telah mendapatkan narkotika jenis sabu milik sdr AZIS lalu terdakwa I dan terdakwa II atas perintah sdr. AZIS telah menyimpan narkotika jenis sabu di beberapa tempat, atas perbuatan tersebut terdakwa I dan terdakwa II beserta beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kota Bogor Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 8 dari hal. 33 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Rersese Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab 3344 / NNF / 2024, tanggal 08 Agustus 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7525 gram diberi nomor barang bukti 1484/2024/PF, setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti dengan berat netto seluruhnya 0,6515 gram.
2. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2024 gram diberi nomor barang bukti 1485/2024/PF, setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti dengan berat netto seluruhnya 0,1397 gram.

Barang tersebut diatas disita dari terdakwa Buce Febrianto dan Ade Setiawan dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1484/2024/PF sampai dengan 1485/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bripka Andalas Sustiono, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan akan memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang menyimpan narkotika jenis sabu dan ganja;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 wib anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota diantaranya adalah saksi Briptu Nourman Fatony dan saksi Andalas Sustiono sedang melaksanakan piket selama 1 x 24 jam datang seseorang laki-laki yang identitas tidak ingin diketahui menginformasikan bahwa atas nama Buce Febrianto dan Ade Setiawan sering menempel narkotika jenis sabu atas dasar informasi masyarakat tersebut anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota melakukan penyelidikan hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 wib telah mengetahui keberadaan terdakwa Buce Febrianto dan terdakwa Ade Setiawan sedang berada di rumah kontrakan yang beralamat Jl. Setapak Desa Parakan Jaya Kec. Kemang Kab. Bogor, lalu anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota datang ke rumah kontrakan tersebut, menginterogasi serta dilakukan pengeledahan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam kontak bekas headshet, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik klip di atas rak piring di dalam rumah kontrakan terdakwa Buce Febrianto, lalu terdakwa Buce Febrianto dan terdakwa Ade Setiawan mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. AZIS untuk ditempel di beberapa tempat, kemudian terdakwa Buce Febrianto, terdakwa Ade Setiawan di bawa ke kantor Kepolisian Resor Kota Bogor Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lalu pada pukul 01.00 Wib di depan Pos Polisi yang beralamat Jalan Soleh Iskandar Kec. Tanah Sareal Kota Bogor terdakwa Buce Febrianto mengakui telah menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu yang di dalam saku celana sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terdakwa Buce Febrianto yang diantar oleh terdakwa Buce Febrianto telah mendapatkan narkotika jenis sabu milik sdr AZIS lalu terdakwa Buce Febrianto dan terdakwa Ade Setiawan atas perintah sdr. AZIS telah menyimpan narkotika jenis sabu di beberapa tempat, atas perbuatan tersebut terdakwa Buce Febrianto

Halaman 10 dari hal. 33 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan terdakwa Ade Setiawan beserta beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kota Bogor Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara para terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu adalah berawal pada hari Selasa 09 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 Wib sdr. AZIS (belum tertangkap/masih dalam daftar pencarian orang) menelepon terdakwa Buce Febrianto untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan upah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa Buce Febrianto menyetujui tawaran tersebut, lalu sekitar pukul 09.30 Wib terdakwa Buce Febrianto bersama-sama terdakwa Ade Setiawan pergi untuk mengambil narkoba jenis sabu sesuai dengan petunjuk/denah foto yang telah dikirimkan oleh Sdr. AZIS yaitu di daerah Kebon Pedes, kemudian terdakwa Buce Febrianto mengirimkan peta/lokasi tersebut ke telepon seluler/Handphone milik terdakwa Buce Febrianto. Sesampainya ditempat tersebut terdakwa Buce Febrianto mencari tempat disembunyinya narkoba jenis sabu tersebut lalu menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu didalam bungkus rokok warna kuning tepatnya di bawah tiang listrik yang berada di pinggir jalan flyover Martadinata kel. Kebon pedes kec. Tanah sareal kota Bogor. Setelah itu terdakwa Buce Febrianto dan terdakwa Ade Setiawan membawa narkoba jenis sabu tersebut pulang kerumah kontrakan terdakwa Buce Febrianto yang beralamat dirumah kontrakan yang beralamat Jl. Setapak Desa Parakan Jaya Kec. Kemang Kab. Bogor, sesampainya di rumah kontrakan tersebut terdakwa Buce Febrianto membuka bungkus narkoba jenis sabu dan membaginya menjadi beberapa bagian sesuai dengan arahan dari Sdr. AZIS yaitu sejumlah 10 (sepuluh) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu (KL/ kelinci/Motor) dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu (KM/ kambing/Mobil) dan masih terdapat sisa narkoba jenis sabu dan belum dapat petunjuk dari Sdr. AZIS, selanjutnya terdakwa Buce Febrianto diperintahkan Sdr. AZIS untuk langsung menempelkan kembali narkoba jenis sabu tersebut di daerah Kalisuren , Kehuripan, Parung dan didekat rumah terdakwa Buce Febrianto sekitaran kec. Kemang kab. Bogor sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu (KL/ kelinci/Motor) dan 8 (delapan) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu (KM/ kambing/Mobil), kemudian terdakwa Buce Febrianto berangkat bersama terdakwa Ade Setiawan untuk menempelkan narkoba jenis sabu sesuai Lokasi yang

Halaman 11 dari hal. 33 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan, setelah selesai menempelkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa Buce Febrianto dan terdakwa Ade Setiawan pulang kerumah kontrakan terdakwa Buce Febrianto, sekitar pukul 18. 30 wib Sdr. AZIS menyuruh terdakwa Buce Febrianto untuk menempelkan kembali narkoba jenis sabu di sekitaran rumah kontrakan terdakwa Buce Febrianto yaitu di daerah Kec. Kemang Kab. Bogor sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu (KL/ kelinci/Motor), setelah selesai terdakwa Buce Febrianto kembali kerumah kontrakannya lalu terdakwa Buce Febrianto menyimpan sisa narkoba yang belum di tempel di rak piring yang berada didalam rumah kontrakan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Briptu Nourman Fathony, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 wib anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota diantaranya adalah saksi Briptu Nourman Fatony dan saksi Andalas Sustiono sedang melaksanakan piket selama 1 x 24 jam datang seseorang laki-laki yang identitas tidak ingin diketahui menginformasikan bahwa atas nama Buce Febrianto dan Ade Setiawan sering menempel narkoba jenis sabu atas dasar infomasi masyarakat tersebut anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota melakukan penyelidikan hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 wib telah mengetahui keberadaan terdakwa Buce Febrianto dan terdakwa Ade Setiawan sedang berada dirumah kontrakan yang beralamat Jl. Setapak Desa Parakan Jaya Kec. Kemang Kab. Bogor, lalu anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota datang kerumah kontrakan tersebut, mengintrogasi serta dilakukan pengeledahan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu yang tersimpan di dalam kontak bekas headshet, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver , dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik klip di diatas rak piring didalm rumah kontrakan Buce Febrianto, lalu terdakwa Buce Febrianto dan terdakwa Ade Setiawan mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. AZIS untuk ditempel dibeberapa tempat, kemudian terdakwa Buce Febrianto, terdakwa Ade Setiawan di bawa ke kantor Kepolisian Resor Kota Bogor

Halaman 12 dari hal. 33 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lalu pada pukul 01.00 Wib didepan Pos Polisi yang beralamat Jalan Soleh Iskandar Kec. Tanah Sareal Kota Bogor terdakwa Buce Febrianto mengakui telah menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu yang di dalam saku celana sebelah kanan;

- Bahwa berdasarkan hasil interograsi, terdakwa Buce Febrianto yang diantar oleh terdakwa Buce Febrianto telah mendapatkan narkoba jenis sabu milik sdr AZIS lalu terdakwa Buce Febrianto dan terdakwa Ade Setiawan atas perintah sdr. AZIS telah menyimpan narkoba jenis sabu di beberapa tempat, atas perbuatan tersebut terdakwa Buce Febrianto dan terdakwa Ade Setiawan beserta beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kota Bogor Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar cara para terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu adalah berawal pada hari Selasa 09 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 Wib sdr. AZIS (belum tertangkap/masih dalam daftar pencarian orang) menelepon terdakwa Buce Febrianto untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan upah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa Buce Febrianto menyetujui tawaran tersebut, lalu sekitar pukul 09.30 Wib terdakwa Buce Febrianto bersama-sama terdakwa Ade Setiawan pergi untuk mengambil narkoba jenis sabu sesuai dengan petunjuk/denah foto yang telah dikirimkan oleh Sdr. AZIS yaitu di daerah Kebon Pedes, kemudian terdakwa Buce Febrianto mengirimkan peta/lokasi tersebut ke telepon seluler/Handphone milik Buce Febrianto. Sesampainya ditempat tersebut terdakwa Buce Febrianto mencari tempat disimpannya narkoba jenis sabu tersebut lalu menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu didalam bungkus rokok warna kuning tepatnya di bawah tiang listrik yang berada di pinggir jalan flyover Martadinata kel. Kebon pedes kec. Tanah sareal kota Bogor. Setelah itu terdakwa Buce Febrianto dan terdakwa Ade Setiawan membawa narkoba jenis sabu tersebut pulang kerumah kontrakan terdakwa Buce Febrianto yang beralamat dirumah kontrakan yang beralamat Jl. Setapak Desa Parakan Jaya Kec. Kemang Kab. Bogor, sesampainya di rumah kontrakan tersebut terdakwa Buce Febrianto membuka bungkus narkoba jenis sabu dan membaginya menjadi beberapa bagian sesuai dengan arahan dari Sdr. AZIS yaitu sejumlah 10 (sepuluh) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu (KL/ kelinci/Motor) dan 10 (sepuluh)

Halaman 13 dari hal. 33 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip narkoba jenis sabu (KM/ kambing/Mobil) dan masih terdapat sisa narkoba jenis sabu dan belum dapat petunjuk dari Sdr. AZIS, selanjutnya terdakwa Buce Febrianto diperintahkan Sdr. AZIS untuk langsung menempelkan kembali narkoba jenis sabu tersebut di daerah Kalisuren, Kehuripan, Parung dan didekat rumah terdakwa Buce Febrianto sekitaran kec. Kemang kab. Bogor sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu (KL/ kelinci/Motor) dan 8 (delapan) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu (KM/ kambing/Mobil), kemudian terdakwa Buce Febrianto berangkat bersama terdakwa Buce Febrianto untuk menempelkan narkoba jenis sabu sesuai lokasi yang telah ditentukan, setelah selesai menempelkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa Buce Febrianto dan terdakwa Ade Setiawan pulang kerumah kontrakan terdakwa Buce Febrianto, sekitar pukul 18. 30 wib Sdr. AZIS menyuruh terdakwa Buce Febrianto untuk menempelkan kembali narkoba jenis sabu di sekitaran rumah kontrakan terdakwa Buce Febrianto yaitu di daerah Kec. Kemang Kab. Bogor sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu (KL/ kelinci/Motor), setelah selesai terdakwa Buce Febrianto kembali kerumah kontrakannya lalu terdakwa Buce Febrianto menyimpan sisa narkoba yang belum di tempel di rak piring yang berada didalam rumah kontrakan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa terhadap saksi Rivan Robiana, telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi saksi-saksi tersebut tidak juga hadir menghadap dipersidangan untuk memberikan keterangan, oleh karenanya setelah terdakwa menyatakan tidak keberatan maka terhadap keterangan para saksi tersebut, selanjutnya dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 162 KUHAP, terhadap keterangan saksi yang berhalangan maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan dan jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang

Menimbang bahwa atas pertimbangan diatas maka Majelis Hakim mengambil alih keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam BAP Kepolisian untuk menjadi keterangan saksi dipersidangan oleh karena sebelumnya

Halaman 14 dari hal. 33 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi-saksi tersebut sudah dilakukan penyempahan pada waktu memberikan keterangan di Kepolisian, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 wib dirumah kontrakan yang beralamat Jl. Setapak desa. Parakan jaya kec. Kemang kab. Bogor pada saat itu saksi sedang melintas di Jl. Setapak desa. Parakan jaya kec. Kemang kab. Bogor, kemudian saksi melihat ada beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman sepertinya ada sesuatu kejadian di rumah kontrakan yang beralamat Jl. Setapak desa. Parakan jaya kec. Kemang kab. Bogor, setelah itu saksi menghampiri ternyata laki-laki yang berpakaian preman tersebut adalah polisi dari satuan reserse narkoba Polresta Bogor kota sedang melakukan penangkapan tindak pidana narkoba, setelah itu polisi yang berpakaian preman tersebut menyuruh saksi untuk menyaksikan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya dirumah yang beralamat Jl. Setapak desa. Parakan jaya kec. Kemang kab. Bogor yang dihuni oleh 2 (dua) orang yaitu sdr. Buce Febrianto dan Sdr. Ade Setiawan setelah itu saksi menyaksikan anggota kepolisian melakukan penggeledahan rumah yang dihuni terdakwa Buce Febrianto dan terdakwa Ade Setiawan kemudian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu yang tersipan di dalam kontak bekas headshet yang berada di diatas rak piring didalam rumah kontrakan terdakwa Buce Febrianto, yang mana terdakwa Buce Febrianto mengakui sendiri yang menyimpan narkoba jenis sabu tersebut, selain itu juga di temukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik klip yang ditemukan diatas rak piring didalam rumah kontrakan terdakwa Buce Febrianto dan terdakwa Ade Setiawan, kemudian setelah itu terdakwa Buce Febrianto ambil dan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penyitaan setelah itu terdakwa Buce Febrianto dan terdakwa Ade Setiawan di bawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kemudian pada saat di pertengah perjalanan terdakwa Buce Febrianto mengakui bahwa masih menyimpan narkoba jenis sabu kemudian pada saat terdakwa Buce Febrianto dilakukan penggeledahan badan dan pakaian lainnya kembali sekitar pukul 01.00 wib di depan pos polisi yang beralamat jalan. Soleh Iskandar kec. Tanah Sareal kota Bogor di temukan kembali 2 (dua) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu yang di temukan di dalam saku celana terdakwa Buce Febrianto sebelah kanan yang pada

Halaman 15 dari hal. 33 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu sedang terdakwa Buce Febrianto gunakan dan setelah diinterogasi terdakwa Buce Febrianto mengaku bahwa keseluruhan narkoba jenis sabu yang di temukan pada saat penangkapan adalah milik temannya yang bernama Sdr. Azis yang dititipkan kepada terdakwa Buce Febrianto sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik klip adalah milik terdakwa Buce Febrianto kemudian polisi langsung menangkap sdr. Muhamad Ade Ardila dan terdakwa Ade Setiawan kemudian langsung membawanya ke kantor satuan reserse narkoba polresta bogor kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian saksi disuruh datang ke kantor satuan reserse narkoba polresta bogor kota untuk dimintai keterangan sehubungan dengan saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. Muhamad Ade Ardila dan terdakwa Ade Setiawan”.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa Buce Febrianto

- Bahwa berawal pada hari Selasa 08 juli 2024 sekitar pukul 09.00 wib pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah kontrakan terdakwa bersama Sdr. Ade Setiawan kemudian teman terdakwa Sdr. AZIS menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp dengan maksud untuk menyuruh terdakwa mengambilkan narkoba jenis sabu milik sdr. AZIS tersebut kemudian Sdr. AZIS juga menjanjikan kepada terdakwa akan memberikan upah berupa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengiyakan tawaran dari Sdr. AZIS tersebut kemudian setelah itu terdakwa mengajak terdakwa Ade Setiawan untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa berangkat dari rumah kontrakan terdakwa bersama terdakwa Ade Setiawan sekitar pukul 09.30 wib sesuai dengan petunjuk yang telah dikirimkan oleh Sdr. AZIS yaitu di daerah kebon pedes kemudian sesampainya di titik yang sesuai dengan denah foto tempelan yang dikirimkan Sdr. AZIS terdakwa langsung mencarinya kemudian terdakwa menemukan narkoba jenis sabu tersebut di bawah tiang listrik yang berada di pinggir jalan flayover Martadinata kel. Kebon pedes kec. Tanah sareal kota Bogor yang mana terdakwa menemukannya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu didalam bungkus rokok warna kuning setelah itu terdakwa membawanya pulang kerumah kontrakan terdakwa yang beralamat dirumah kontrakan yang beralamat Jl. Setapak desa. Parakan jaya kec. Kemang kab. Bogor dan sesampainya di rumah kontrakan terdakwa (sekitar pukul 11.00 wib) langsung membuka bungkus narkotika jenis sabu milik Sdr. AZIS tersebut untuk di bagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan arahan dari Sdr. AZIS dan disitu terdakwa membuat bungkus narkotika jenis sabu tersebut seorang diri dan terdakwa Ade Setiawan hanya melihat terdakwa saja kemudian terdakwa diperintahkan untuk membuat bungkus narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket yaitu sejumlah 10 (sepuluh) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu (KL/ kelinci/Motor) dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu (KM/ kambing/Mobil) dan masih terdapat sisa narkotika jenis sabu dan belum dapat petunjuk dari Sdr. AZIS, selanjutnya terdakwa di perintahkan Sdr. AZIS untuk langsung menempelkan kembali narkotika jenis sabu tersebut di daerah kali suren , kehuripan, parung dan didekat rumah terdakwa sekitaran kec. Kemang kab. Bogor sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu (KL/ kelinci/Motor) dan 8 (delapan) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu (KM/ kambing/Mobil) kemudian terdakwa berangkat menempelkan narkotika jenis sabu milik Sdr. AZIS tersebut bersama terdakwa Ade Setiawan dan setelah selesai terdakwa dan terdakwa Ade Setiawan kembali kerumah kontrakan terdakwa (sekitar pukul 14.00 wib) untuk perintah selanjutnya dari Sdr. AZIS dan sekitar pukul 18. 30 wib Sdr. AZIS menyuruh terdakwa kembali untuk menempelkan kembali narkotika jenis sabu di sekitaran rumah kontrakan terdakwa yaitu di daerah kec. kemang sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu (KL/ kelinci/Motor) dan setelah selesai terdakwa kembali kerumah kontrakan terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa langsung menyimpan narkotika jenis sabu milik Sdr. AZIS yang belum sempat di tempel karena belum dapat perintah kembali, kemudian terdakwa menyimpannya di rak piring yang berada didalam rumah kontrakan terdakwa sambil menunggu perintah selanjutnya dari Sdr. AZIS kemudian sekitar pukul 00.30 wib (rabu 10 juli 2024) pada saat terdakwa sedang ngobrol-ngobrol dengan terdakwa Ade Setiawan di rumah kontrakan terdakwa tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak terdakwa kenal menggunakan pakaian preman kemudian beberapa

Halaman 17 dari hal. 33 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut memperkenalkan diri bahwa mereka dari anggota kepolisian kemudian setelah itu terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu yang tersimpan di dalam kontak bekas headshet yang berada di atas rak piring didalam rumah kontrakan terdakwa, yang mana terdakwa mengakui terdakwa sendiri yang menyimpan narkoba jenis sabu tersebut, selain itu juga di temukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver , dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik klip yang ditemukan di atas rak piring didalam rumah kontrakan terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa ambil dan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penyitaan setelah itu terdakwa dan terdakwa Ade Setiawan di bawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kemudian pada saat di pertengahan perjalanan terdakwa mengakui bahwa masih menyimpan narkoba jenis sabu kemudian pada saat terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian lainnya kembali sekitar pukul 01.00 wib di depan pos polisi yang beralamat jalan. Soleh Iskandar kec. Tanah Sereal kota Bogor di temukan kembali 2 (dua) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu yang di temukan di dalam saku celana terdakwa sebelah kanan yang pada saat itu sedang terdakwa gunakan dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa keseluruhan narkoba jenis sabu yang di temukan pada saat penangkapan terdakwa adalah milik teman terdakwa yaitu Sdr. AZIS yang dititipkan kepada terdakwa sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver , dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik adalah milik terdakwa pribadi dan kemudian anggota kepolisian langsung menangkap terdakwa beserta barang bukti.

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. AZIS untuk mengambilkan dan menempelkannya kembali narkoba jenis sabu milik sdr. AZIS tersebut baru yang pertama kalinya karena sebelumnya terdakwa biasa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. AZIS;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa dengan maksud untuk terdakwa tempelkan kembali sesuai dengan perintah Sdr. AZIS namun belum sempat samapai habis terdakwa tempelkan kembali terdakwa sudah lebih dulu tertangkap;
- Bahwa terdakwa belum menerima upah dari sdr. AZIS namun Sdr. AZIS mengatakan kepada terdakwa akan memberikan uang berupa

Halaman 18 dari hal. 33 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) jika terdakwa berhasil menempelkan semua narkoba jenis sabu milik Sdr. AZIS tersebut dan kemudian terdakwa memberikan upah berupa menggunakan gratis narkoba jenis sabu kepada terdakwa Ade Setiawan yang membantu terdakwa dalam hal mengantarkan terdakwa menempelkan narkoba jenis sabu milik Sdr. AZIS dan rencananya juga uang yang di berikan oleh Sdr. AZIS akan terdakwa berikan sebagian kepada terdakwa Ade Setiawan namun upah dari Sdr. AZIS tersebut belum terdakwa terima.

- Bahwa selain 4 (empat) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu yang tersimpan di dalam kontak bekas headshet, 2 (dua) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah bungkus plastik berisikan plastik klip ada juga barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone infinix warna hitam dengan nomer handphone 0838-7552-7866 yang terdakwa gunakan berkomunikasi dengan Sdr. AZIS;

II. Terdakwa Ade Setiawan

- Bahwa awalnya pada hari Selasa 08 juli 2024 sekitar pukul 09.00 wib pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah kontrakan terdakwa Buce Febrianto kemudian teman terdakwa Buce Febrianto meminjam handphone terdakwa untuk menghubungi temannya yang tidak terdakwa kenal kemudian terdakwa diajak oleh terdakwa Buce Febrianto untuk ikut mengantarnya dan tidak menyebutkan kemana tujuannya kemudian terdakwa dan terdakwa Buce Febrianto berangkat dari rumah kontrakan terdakwa Buce Febrianto sekitar pukul 09.30 wib kemudian sesampainya di pinggir jalan flayover Martadinata kel. Kebon pedes kec. Tanah sareal kota Bogor terdakwa Buce Febrianto terdakwa langsung mencari sesuatu sesuai dengan petunjuk yang ada di hanphone terdakwa yang dirimi teman terdakwa Buce Febrianto yang tidak terdakwa kenal tidak lama kemudian terdakwa Buce Febrianto menemukan sesuatu di bawah tiang listrik yang berada di pinggir jalan flayover Martadinata kel. Kebon pedes kec. Tanah sareal kota Bogor yang terdakwa ketahui barang tersebut adalah 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok warna kuning setelah itu terdakwa Buce Febrianto ambil dan membawanya kembali pulang kerumah kontrakannya yang beralamat di rumah kontrakan yang beralamat Jl. Setapak desa. Parakan jaya kec. Kemang kab. Bogor dan sesampainya di rumah kontrakan terdakwa Buce Febrianto (sekitar pukul 11.00 wib) terdakwa Buce Febrianto

Halaman 19 dari hal. 33 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membuka bungkus narkotika jenis sabu tersebut dan dibagi menjadi beberapa bagian namun terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah paket narkotika jenis sabu yang di bikin oleh terdakwa Buce Febrianto, setelah selesai terdakwa Buce Febrianto membuat paketan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa di ajak oleh terdakwa Buce Febrianto untuk langsung menempelkan kembali narkotika jenis sabu tersebut di daerah kalisuren, kehuripan, bomang kec. Kemang kab. Bogor sebanyak 8 sampai 9 titik dan setelah selesai terdakwa dan terdakwa Buce Febrianto kembali kerumah kontrakan terdakwa Buce Febrianto (sekitar pukul 14.00 wib) dan sekitar pukul 18. 30 wib terdakwa Buce Febrianto keluar rumah kembali untuk menempelkan narkotika jenis sabu kembali namun terdakwa tidak ikut mengantarnya dan terdakwa menunggu di rumah terdakwa Buce Febrianto kemudian sekitar pukul 00.30 wib (rabu 10 juli 2024) pada saat terdakwa sedang ngobrol-ngobrol dengan terdakwa Buce Febrianto di rumah kontrakannya tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak terdakwa kenal menggunakan pakaian preman kemudian beberapa orang tersebut memperkenalkan diri bahwa mereka dari anggota kepolisian kemudian setelah itu terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan atau pakain lainnya tidak deitemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu atau narkotika jenis lainnya kemudian saat dilakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya terhadap rumah kontrakan terdakwa Buce Febrianto ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu yang tersipan di dalam kontak bekas headshet yang berada di diatas rak piring didalam rumah kontrakan terdakwa Buce Febrianto, selain itu juga di temukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver , dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik klip yang ditemukan di atas rak piring didalam rumah kontrakan terdakwa Buce Febrianto, kemudian setelah itu pihak kepolisian menyita keseluruhan barang bukti yang disita dari terdakwa Buce Febrianto untuk di lakukan penyitaan kemudian terdakwa dan terdakwa Buce Febrianto di bawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kemudian pada saat di pertengah perjalanan terdakwa Buce Febrianto mengakui bahwa masih menyimpan narkotika jenis sabu dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian lainnya kembali terhadap terdakwa Buce Febrianto sekitar pukul 01.00 wib di depan pos polisi yang beralamat jalan. Soleh iskandar kec. Tanah sareal kota bogor

Halaman 20 dari hal. 33 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di temukan kembali 2 (dua) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu yang di temukan di dalam saku celana terdakwa Buce Febrianto di sebelah kanan yang pada saat itu sedang terdakwa Buce Febrianto gunakan dan setelah diintrogasi terdakwa Buce Febrianto mengaku bahwa keseluruhan narkoba jenis sabu yang di temukan pada saat penangkapan adalah milik temannya yang tidak terdakwa kenal yang dititipkan kepada terdakwa Buce Febrianto sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver , dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik adalah milik terdakwa Buce Febrianto pribadi dan kemudian anggota kepolisian langsung menangkap terdakwa dan terdakwa Buce Febrianto beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terdakwa masih ingat dan mengenali terhadap barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip bening ;

- Narkoba jenis sabu yang tersipan di dalam kontak bekas headshet, 2 (dua) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang disita dari terdakwa Buce Febrianto dan 1 (satu) buah bungkus plastik berisikan plastik klip dan 1 (satu) buah handphone oppo warna merah dengan nomer handphone 0895-3298-89642 tersebut yang disita dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Rersese Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab 3344 / NNF / 2024, tanggal 08 Agustus 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7525 gram diberi nomor barang bukti 1484/2024/PF, setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti dengan berat netto seluruhnya 0,6515 gram.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2024 gram diberi nomor barang bukti 1485/2024/PF, setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti dengan berat netto seluruhnya 0,1397 gram.

Kesimpulan barang bukti dengan nomor 1484/2024/PF sampai dengan 1485/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu didalam kontak bekas headshet dengan berat 1,20 gram brutto setelah dilakukan pemeriksaan lab sisa keseluruhan barang bukti seberat 0,6515 gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,64 gram brutto, setelah dilakukan pemeriksaan lab sisa keseluruhan barang bukti seberat 0,1397 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik klip;
- 1 (satu) buah HP Infinix warna hitam dengan nomor 083875527866 dengan nomor imei 1 : 35639547618402 imei 2 : 35639547618410;
- 1 (satu) buah HP Oppo warna merah dengan nomor 0895329889642 dengan nomor imei 1 : 860661045153135 imei 2 : 860661045153127.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan fakta persidangan yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Selasa 09 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 Wib sdr. AZIS (belum tertangkap/masih dalam daftar pencarian orang) menelepon terdakwa I Buce Febrianto untuk mengambil narkotika jenis sabu dengan upah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I menyetujui tawaran tersebut
2. Bahwa sekitar pukul 09.30 Wib terdakwa I bersama-sama terdakwa II pergi untuk mengambil narkotika jenis sabu sesuai dengan petunjuk/denah foto yang telah dikirimkan oleh Sdr. AZIS yaitu di daerah Kebon Pedes, kemudian terdakwa I mengirimkan peta/lokasi tersebut ke telepon seluler/Handphone milik terdakwa II. Sesampainya ditempat tersebut terdakwa I mencari tempat disimpannya narkotika jenis sabu tersebut lalu menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu didalam bungkus rokok warna kuning tepatnya di bawah tiang listrik yang berada di pinggir jalan flyover Martadinata kel. Kebon pedes kec. Tanah sareal kota Bogor

Halaman 22 dari hal. 33 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Bgr



3. Bahwa sesampainya di rumah kontrakan tersebut terdakwa I membuka bungkus narkotika jenis sabu dan membaginya menjadi beberapa bagian sesuai dengan arahan dari Sdr. AZIS yaitu sejumlah 10 (sepuluh) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu (KL/ kelinci/Motor) dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu (KM/ kambing/Mobil) dan masih terdapat sisa narkotika jenis sabu dan belum dapat petunjuk dari Sdr. AZIS
4. Bahwa selanjutnya terdakwa I diperintahkan Sdr. AZIS untuk langsung menempelkan kembali narkotika jenis sabu tersebut di daerah Kalisuren, Kehuripan, Parung dan didekat rumah terdakwa I sekitaran kec. Kemang kab. Bogor sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu (KL/ kelinci/Motor) dan 8 (delapan) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu (KM/ kambing/Mobil), kemudian terdakwa I berangkat bersama terdakwa II untuk menempelkan narkotika jenis sabu sesuai Lokasi yang telah ditentukan, setelah selesai menempelkan narkotika jenis sabu tersebut
5. Bahwa sekitar pukul 18. 30 wib Sdr. AZIS menyuruh terdakwa I untuk menempelkan kembali narkotika jenis sabu di sekitaran rumah kontrakan terdakwa I yaitu di daerah Kec. Kemang Kab. Bogor sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu (KL/ kelinci/Motor)
6. Bahwa setelah selesai terdakwa I kembali kerumah kontrakannya lalu terdakwa I menyimpan sisa narkotika yang belum di tempel di rak piring yang berada didalam rumah kontrakan.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 wib anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota diantaranya adalah saksi Briptu Nourman Fatony dan saksi Andalas Sustiono sedang melaksanakan piket selama 1 x 24 jam datang seseorang laki-laki yang identitas tidak ingin diketahui menginformasikan bahwa atas nama terdakwa I Buce Febrianto dan terdakwa II Ade Setiawan telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu atas dasar informasi masyarakat tersebut anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota melakukan penyelidikan hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 wib
8. Bahwa anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota datang kerumah kontrakan Terdakwa, menginterogasi serta dilakukan pengeledahan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam kontak bekas headshet, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik klip di diatas rak piring didalam rumah kontrakan terdakwa I, lalu terdakwa I dan terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. AZIS untuk ditempel di beberapa tempat

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa I Buce Febrianto dan terdakwa II Ade Setiawan yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 24 dari hal. 33 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur “Melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan atau permufakatan jahat dalam unsur ini adalah kesatuan niat dengan perbuatan permulaan untuk melakukan tindak pidana narkotika atau dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang atau melawan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang ini yakni:

1. Pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;
2. Pasal 36 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa “Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”;
3. Pasal 38 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa “setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;
4. Pasal 41 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini menjadi terbukti dan sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 25 dari hal. 33 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berawal pada hari Selasa 09 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 Wib sdr. AZIS (belum tertangkap/masih dalam daftar pencarian orang) menelepon terdakwa I Buce Febrianto untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan upah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I menyetujui tawaran tersebut, lalu sekitar pukul 09.30 Wib terdakwa I bersama-sama terdakwa II pergi untuk mengambil narkoba jenis sabu sesuai dengan petunjuk/denah foto yang telah dikirimkan oleh Sdr. AZIS yaitu di daerah Kebon Pedes, kemudian terdakwa I mengirimkan peta/lokasi tersebut ke telepon seluler/Handphone milik terdakwa II. Sesampainya ditempat tersebut terdakwa I mencari tempat disembunyinya narkoba jenis sabu tersebut lalu menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu didalam bungkus rokok warna kuning tepatnya di bawah tiang listrik yang berada di pinggir jalan flyover Martadinata kel. Kebon pedes kec. Tanah sareal kota Bogor. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut pulang kerumah kontrakan terdakwa I yang beralamat dirumah kontrakan yang beralamat Jl. Setapak Desa Parakan Jaya Kec. Kemang Kab. Bogor, sesampainya di rumah kontrakan tersebut terdakwa I membuka bungkus narkoba jenis sabu dan membaginya menjadi beberapa bagian sesuai dengan arahan dari Sdr. AZIS yaitu sejumlah 10 (sepuluh) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu (KL/ kelinci/Motor) dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu (KM/ kambing/Mobil) dan masih terdapat sisa narkoba jenis sabu dan belum dapat petunjuk dari Sdr. AZIS, selanjutnya terdakwa I diperintahkan Sdr. AZIS untuk langsung menempelkan kembali narkoba jenis sabu tersebut di daerah Kalisuren, Kehuripan, Parung dan didekat rumah terdakwa I sekitaran kec. Kemang kab. Bogor sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu (KL/ kelinci/Motor) dan 8 (delapan) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu (KM/ kambing/Mobil), kemudian terdakwa I berangkat bersama terdakwa II untuk menempelkan narkoba jenis sabu sesuai Lokasi yang telah ditentukan, setelah selesai menempelkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II pulang kerumah kontrakan terdakwa I, sekitar pukul 18. 30 wib Sdr. AZIS menyuruh terdakwa I untuk menempelkan kembali narkoba jenis sabu di sekitaran rumah kontrakan terdakwa I yaitu di daerah Kec. Kemang Kab. Bogor sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu (KL/ kelinci/Motor), setelah selesai terdakwa I kembali kerumah kontrakannya lalu terdakwa I menyimpan sisa

Halaman 26 dari hal. 33 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika yang belum di tempel di rak piring yang berada didalam rumah kontrakan.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 wib anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota diantaranya adalah saksi Briptu Nourman Fatony dan saksi BriпкаAndalas Sustiono, seseorang laki-laki yang identitas tidak ingin diketahui menginformasikan bahwa atas nama terdakwa I Buce Febrianto dan terdakwa II Ade Setiawan telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu atas dasar infomasi masyarakat tersebut anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota melakukan penyelidikan hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 wib telah mengetahui keberadaan terdakwa I dan terdakwa II sedang berada dirumah kontrakan yang beralamat Jl. Setapak Desa Parakan Jaya Kec. Kemang Kab. Bogor, lalu anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota datang kerumah kontrakan tersebut, mengintrogasi serta dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam kontak bekas headshet, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver , dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik klip di diatas rak piring didalam rumah kontrakan terdakwa I, lalu terdakwa I dan terdakwa II mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. AZIS untuk ditempel di beberapa tempat, kemudian terdakwa I, terdakwa II di bawa kekantor Kepolisian Resor Kota Bogor Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lalu pada pukul 01.00 Wib didepan Pos Polisi yang beralamat Jalan Soleh Iskandar Kec. Tanah Sareal Kota Bogor terdakwa I mengakui telah menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu yang di dalam saku celana sebelah kanan, kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kota Bogor Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Saksi Ismet HM, dan Saksi Azis Muhaemin yang merupakan Anggota Kepolisian Ditres Narkoba Resort Bogor Kota yang menerima informasi masyarakat mengenai peredaran gelap Narkotika melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di rumah kontrakan terdakwa I. Dalam penggeledahan yang dilakukan saksi BriпкаAndalas Sustiono dan Saksi Briptu Nourman Fathony menemukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan sebagaimana dalam daftar barang bukti. Berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti Nomor Lab. 3344/NNF/2024 an. Buce Febrianto dan Ade Setiawan, hasil pemeriksaan



barang bukti kristal warna putih positif metamfetamina, dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,7912 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat atas keterangan Saksi Briptu Nourman Fatony dan saksi Bripta Andalas Sustiono, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan yang menerangkan bahwa barang bukti Nomor 3344/NNF/2024 berupa metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,7912 gram adalah termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 jenis metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan penggolongannya sebagai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis metamfetamina, maka yang harus dipertimbangkan adalah sifat perbuatan melawan hukum atau tanpa hak dalam perbuatan Terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perolehan Narkotika yang ada pada Terdakwa I Buce Febrianto, dilakukan dengan cara setuju membantu Sdr. AZIZ untuk mengedarkannya menjemput dan mengambil narkotika sesuai titik lokasi penjemputan, menimbangannya dan membaginya bersama Terdakwa II Ade Setiawan sesuai petunjuk yang diterima Terdakwa I Buce Febrianto kemudian Terdakwa I Buce Febrianto dengan dibantu Terdakwa II Ade Setiawan menjualnya dengan cara menempel atau meletakkan ditempat tertentu sesuai perintah yang diterima Terdakwa I dari Sdr. Aziz dengan menerima janji upah sejumlah uang. Persetujuan Terdakwa I Buce Febrianto membantu Sdr. Aziz mengambil sabu, menimbang dan membaginya dalam paketan sabu dan menjualnya dengan cara ditempel atau diletakkan di tempat tertentu setelah Terdakwa menerima perintah dari Sdr. Aziz adalah merupakan perantara jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa merupakan sebagai perantara jual beli narkotika didasari perbuatan Terdakwa I Buce Febrianto bersama Terdakwa II Ade Setiawan bertindak melakukan penjualan dengan cara ditempel atau diletakkan ditempat tertentu sesuai lokasi yang dikirimkan setelah menerima perintah dari Sdr. Aziz, maka perbuatan para terdakwa adalah merupakan perantara jual beli narkotika;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Undang-undang telah memberi batasan yakni izin edar narkotika hanya dalam bentuk obat setelah mendapat izin edar dari Menteri Kesehatan dan untuk penyaluran Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada



lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dikecualikan untuk narkoba golongan I adalah dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Narkoba Golongan I merupakan narkoba yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan, maka terhadap perolehannya yang dilakukan Terdakwa I Buce Febrianto bersama bersama Terdakwa II Ade Setiawan adalah sebagai perbuatan yang memenuhi syarat dalam peredaran gelap narkoba atau termasuk perbuatan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan para Terdakwa adalah perbuatan yang memenuhi syarat sebagai perbuatan setiap orang yang melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I Buce Febrianto bersama-sama Terdakwa II Ade Setiawan yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I adalah merupakan bentuk keinsyafan para Terdakwa untuk melakukan permufakatan jahat melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sebagai suatu kesatuan niat dengan perbuatan permulaan selanjutnya bertindak untuk melakukan tindak pidana Narkoba menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I atau dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk turut serta melakukan tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I", menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa berdasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu didalam kontak bekas headshet dengan berat 1,20 gram brutto setelah dilakukan pemeriksaan lab sisa keseluruhan barang bukti seberat 0,5515 gram, 2 (dua) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu dengan berat 0,64 gram brutto, setelah dilakukan pemeriksaan lab sisa keseluruhan barang bukti seberat 0,1397 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik klip, oleh karena telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Infinix warna hitam dengan nomor 083875527866 dengan nomor imei 1: 35639547618402 imei 2: 35639547618410 dan 1 (satu) buah HP Oppo warna merah dengan nomor 0895329889642 dengan nomor imei 1: 860661045153135 imei 2: 860661045153127 oleh karena digunakan sebagai sarana komunikasi untuk melakukan kejahatan, namun mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Halaman 30 dari hal. 33 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa membawa kerugian bagi korbannya yang merusak generasi bangsa.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Buce Febrianto dan Terdakwa II Ade Setiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I", sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Buce Febrianto dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Ade Setiawan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari hal. 33 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Bgr



5. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu didalam kontak bekas headshet dengan berat 1,20 gram brutto setelah dilakukan pemeriksaan lab sisa keseluruhan barang bukti seberat 0,6515 gram.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,64 gram brutto, setelah dilakukan pemeriksaan lab sisa keseluruhan barang bukti seberat 0,1397 gram
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik klipDirampas untuk dimusnahkan
 - 1- 1 (satu) buah HP Infinix warna hitam dengan nomor 083875527866 dengan nomor imei 1: 35639547618402 imei 2: 35639547618410
 - 2- 1 (satu) buah HP Oppo warna merah dengan nomor 0895329889642 dengan nomor imei 1: 860661045153135 imei 2: 860661045153127Dirampas Untuk Negara.
7. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, oleh Elvina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arie Hazairin, S.H., M.H., dan Irwanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2025, oleh Elvina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Arie Hazairin, S.H., M.H., dan Adhi Ismoyo, S.H., M.H. dengan masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Bgr tanggal 20 Januari 2025, dibantu oleh Ida Lestari, SH. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Endita Quartarini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Hazairin, S.H., M.H.,

Elvina, S.H., M.H.,

Adhi Ismoyo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,



Ida Lestari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)